



RESOLUCIÓN FINAL N° 1551-2026/PS2

DENUNCIANTE : OLGA CÉLIDA MENDOZA MIRAVAL
(SEÑORA MENDOZA)
DENUNCIADA : CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD
SCOTIA PERÚ S.A. (LA CAJA)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 8 de junio de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 16 de abril de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de la Caja por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto, habría cargado indebidamente una (01) operación en la tarjeta de crédito N° 4771-****-****-5158 de la denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (a) recibió una llamada de un supuesto representante de la Caja, quien le indicó que su tarjeta estaba próxima a vencer y que le cobraría la membresía, por lo que solicitó la anulación de la tarjeta y, con posterioridad, un *courier* acudió a recogerla a su domicilio entregándole documentación relacionada con la anulación de la tarjeta, exoneración de la membresía y carta de no adeudo; (b) no adoptó las medidas de seguridad respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto: (i) se realizó pese a que la tarjeta fue anulada previamente; y, (ii) la operación fue aprobada pese a haber sido identificada como transacción inusual; y, como consecuencia, la entidad le aplicó cobros e intereses indebidos, cargos de mantenimiento y otros conceptos derivados de la operación no reconocida:

Fecha	Detalle	Importe S/
23/10/2025	IZI*NOVEDADES SV DMANU	3 403,00

2. El 4 de mayo de 2026, la Caja presentó sus descargos y formuló el allanamiento respecto a la imputación; por lo que solicitó que se le imponga como sanción una amonestación y la exoneración del pago de los costos del procedimiento.
3. El 18 de mayo de 2026, la Caja presentó un escrito y señaló lo siguiente:
- (i) Se desistió del allanamiento formulado en su escrito de descargos;
 - (ii) la operación denunciada cumplió con las medidas de seguridad exigibles para la realización de la operación, pues esta se efectuó mediante la lectura del chip de la tarjeta en el terminal POS y obtuvo un código de autorización aprobado;
 - (iii) la operación contó además con un segundo factor de autenticación consistente en la firma del *voucher* correspondiente;
 - (iv) su sistema de monitoreo de operaciones cumplió adecuadamente su finalidad, pues se trató de una sola operación, circunstancia que no permitía identificar un patrón de fraude ni justificar la emisión de alertas;



- (v) la denunciante no acreditó que hubiera recibido una llamada telefónica de personal de su entidad ni que sus trabajadores hubieran recogido o destruido la tarjeta;
 - (vi) su entidad nunca solicita a sus clientes la devolución de tarjetas ni de claves secretas y brinda recomendaciones de seguridad a través de sus canales oficiales; y,
 - (vii) fue la propia denunciante quien entregó la tarjeta a terceros, por lo que el eventual uso indebido del plástico no le resulta atribuible.
4. Mediante Resolución N° 4 del 28 de mayo de 2026, se requirió a las partes información referida a la fecha de alta de la tarjeta de crédito N° 4771-****-****-5158.
5. Mediante escrito del 1 de junio de 2026, la señora Mendoza señaló que la tarjeta se le entregó el 10 de mayo de 2024. Asimismo, indicó que el *voucher* del consumo no contiene su firma, no contiene una validación biométrica y no acredita el ingreso de la clave secreta.
6. El mismo día, la Caja indicó que el alta de la tarjeta de crédito de la denunciante se realizó con fecha 10 de mayo de 2024.

II. ANÁLISIS

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

7. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
8. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
9. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.



10. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
11. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
12. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
13. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo presencial, realizado a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).
14. Debe tenerse presente que, la Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala), en un pronunciamiento², ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**
Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

15. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación³. Así, debido a que la operación cuestionada fue realizada el 23 de octubre de 2025, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
16. En el presente caso, de acuerdo con la información brindada por la Caja, la tarjeta de crédito 4771-****-****-5158 de titularidad de la denunciante fue dada de alta el 10 de mayo de 2024, por lo que se concluye que su emisión es anterior a la aplicación de la mencionada norma:

Tarjeta			
Nro. de Tarjeta	0004771 5158	Nombre Plástico	MENDOZA OLGA
Bloqueo	N	Tipo	TITULAR
Entrega plástico	JR.	INT 0 U	Distrito SAN JUAN DE LURIGANC
F.bloqueo	23/10/2025		
Informes por Fechas			
Fecha Apertura	10/05/2024	Fecha Membresía	10/05/2026
		Ultimo Estado Cuenta	7/05/2026

17. En ese sentido, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación.

Sobre la responsabilidad de la Caja por el consumo no reconocido

18. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.

³ RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) **Operación con tarjeta de crédito presente:**

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

⁴ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:



19. El artículo 18° del Código⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
20. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
21. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.
22. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente⁹.

(...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...)

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos. La empresa no está

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1386-2026/PS2**

23. El artículo 9° del Reglamento de Tarjetas dispone que: *“Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas (...)”*¹⁰.
24. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
25. Cabe precisar que, exigir un *voucher* (orden de compra) que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma del titular consignada en la orden de compra-, pues, únicamente, se exige que a la entidad financiera exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas.
26. La señora Mendoza denunció a la Caja por cargar indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4771-****-****-5158, por el importe de S/ 3 403,00, la cual no reconoce haber realizado por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente Resolución.
27. En sus descargos, la Caja señaló que la operación denunciada se realizó de manera válida, mediante la lectura del chip en el terminal de pago (POS) del establecimiento comercial y el ingreso de los datos necesarios por parte de este último, para luego ser procesados por Visa exitosamente, generándose el código de autorización por la operación. Para acreditar sus afirmaciones presentó los siguientes reportes:

Reporte Interno

N° Tarjeta de Crédito	ORG : 641	LOGO : 002	CUENTA : 4771-5198-0439-5141
Fecha de Transacción	NR DE TARJETA : 4771	5158 MENDOZA OLGA	
Código de Autorización N° 010939	FECHA DE TXN : 23/10/2025	FECHA JULIANA : 25/296	HORA : 23:15:32
	IMPORTE DE TXN : 3,403.00	MONEDA : 604	VCTO : 29/01 AA/MM
	CODIGO DE RPTA : 00 APROBADO		
	CODIGO DE AUTORIZACION : 010939	AND.TRACE : 133579	
	CODIGO COMERCIO : 005879027	MCC : 5211	TCC : R
	DESCRIPCION : IZI*NOVEDADES SV DMANU	LAMBAYEQUE	PE
	MODO DE ENTRADA : 510 - CHIP		

Monto del Consumo

obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario. De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

10

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 9°. - Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

M-OPS-04/01

Página 6 de 13



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1386-2026/PS2

Voucher de pago

ID: 1024041532133579	
COMPRAS	
IZI*NOVEDADES SV DMANU (5879027) CA LOS ANGELES D MOROGUPE LOTE: 0001 TERM: 4C310129 *****5158 (C)	
Código de Autorización N° 010939	AP: 010939 REF: 0008 FECHA: 23/10/25 HORA: 23:15 TIPO: VISA
TOTAL S/3403.00	
FIRMA: TEL:	
ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TÍTULO	
ATD: A0000000031010 APP LABEL: VISA CREDITO CRYPTO: 8C 86 98 3A 7C 0B BF 9C ***** VERSION A812808 *****	

28. Del citado medio probatorio se verifica lo siguiente:

Tarjeta de Crédito N°	4771-****-****-5158
Cuenta	4771-****-****-5141
Importe S/	3 403,00
Fecha y hora	23/10/2025 - 23:15:32
Código de autorización	010939
Establecimiento	IZI*NOVEDADES SV DMANU
Código de respuesta	00 AA 00
Modo de entrada	510 - CHIP
Firma	Sí

29. En ese sentido, se corrobora que la operación denunciada por el importe de S/ 3 403,00 se realizó el 23 de octubre de 2025 a las 23:15:32 horas, con el código de autorización N° 010939, en el establecimiento comercial IZI* NOVEDADES SV DMANU, y cuenta con la orden de pago debidamente suscrita, por lo que la Caja se encontraba legalmente facultada a cargarla en la tarjeta de crédito de la consumidora.
30. Adicionalmente, la Caja presentó su reporte de bloqueo de tarjetas, en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito de la denunciante fue bloqueada el 23 de octubre de 2025, conforme se puede verificar de la imagen adjunta a continuación:

[Ver imagen en la página siguiente]

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Nº 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE Nº 1386-2026/PS2**

Tarjeta			
Nro. de Tarjeta	0004771 5158	Nombre Plástico	MENDOZA OLGA
Entrega plástico	JR. [] 0 U	Distrito	SAN JUAN DE LURIGANCHO
F.bloqueo		23/10/2025	
Informes por Fechas			
Fecha Apertura	10/05/2024	Fecha Membresía	10/05/2026
Ultimo Estado Cuenta		7/05/2026	

31. Así, los medios probatorios analizados demuestran que la operación no reconocida por el importe de S/ 3 403,00 se llevó a cabo en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones.
32. Sin perjuicio del análisis efectuado, la señora Mendoza formuló alegatos adicionales, los cuales serán evaluados a continuación:

Sobre las gestiones de anulación previa de la tarjeta y la ruptura de nexo causal

33. La señora Mendoza cuestionó la realización de la operación pues previamente recibió una llamada de un supuesto representante de la Caja, quien le indicó que su tarjeta estaba próxima a vencer y que le cobraría la membresía, por lo que solicitó la anulación de la tarjeta y, con posterioridad, un *courier* acudió a recogerla su domicilio entregándole documentación relacionada con la anulación de la tarjeta, exoneración de la membresía y carta de no adeudo. Por esta razón, la denunciante afirmó que la operación se realizó pese a que la tarjeta fue anulada previamente.
34. Sobre el particular, se debe mencionar que no obra en el expediente ningún medio probatorio que permita acreditar que la llamada que la señora Mendoza mencionó recibir haya provenido de la Caja, pues no adjuntó, por ejemplo, captura de pantalla del registro de llamadas ingresadas a su número telefónico, lo cual permitiría verificar si el número correspondía o no al denunciado.
35. Por su parte, la Caja señaló que su entidad nunca solicita a sus clientes la devolución de tarjetas ni de claves secretas y brinda recomendaciones de seguridad a través de sus canales oficiales; y, fue la propia denunciante quien entregó la tarjeta a terceros, por lo que el eventual uso indebido del plástico no resulta atribuible a la denunciada.
36. Siendo así, a partir de lo manifestado por la denunciante y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de fraude. En efecto, lejos de quedar demostrada la participación de la Caja en el incidente descrito por la señora Mendoza, a partir de lo manifestado por ella, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima.
37. En este punto cabe señalar que, de lo señalado por la consumidora a lo largo del procedimiento, se puede concluir que la llamada que recibió la denunciante se realizó en el marco de un intento de fraude, en el cual los estafadores se contactan con los clientes haciéndose pasar por personal de la Caja o una persona de confianza, con el fin de obtener información confidencial. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo ya ha emitido resoluciones en procedimientos anteriores en los que se verificó que los consumidores recibieron llamadas desde números telefónicos encriptados que simulaban provenir de las entidades financieras, en las que se les ofrecieron beneficios con la intención de que entreguen sus tarjetas, las cuales fueron posteriormente

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1386-2026/PS2**

empleadas por terceros¹¹.

38. A partir de lo expuesto, se desprende que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la transacción que ahora pretende desconocer.
39. Debe precisarse que, en el presente caso, se encuentra acreditado que se utilizó la tarjeta física de la denunciante, la cual es de su uso exclusivo y la custodia se encuentra bajo su responsabilidad.
40. Por ello, lejos de quedar demostrada la participación de la Caja en el fraude sufrido por la denunciante, se aprecia que este es un hecho que la señora Mendoza pudo evitar, si tomaba en cuenta la información de seguridad que la Caja puso a su disposición en su página web¹², la cual se muestra a continuación:

¿Caja Cencosud recoge tarjetas en el domicilio del cliente?	
No, nunca recogemos tarjetas en el domicilio del cliente. Si alguien se presenta como colaborador nuestro y te pide tu tarjeta, desconfía de inmediato. Conoce más tips de seguridad aquí	
¿Que debo hacer si alguien me pide entregar mi tarjeta?	
Si recibes este tipo de solicitud, no entregues tu tarjeta. Repórtalo en cualquiera de nuestros canales de atención, como la Central telefónica 01 6107900 o 080100420 o nuestros Centros de tarjeta ubicados en los Supermercados de Wong y Metro	

41. Cabe señalar que, aun cuando la Caja se encuentre obligada a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta y clave secreta.
42. Por ello, no se podría concluir que la Caja ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando la propia denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero.
43. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código. En consecuencia, corresponde desestimar el alegato de la denunciante.

Sobre el monitoreo de operaciones

44. La señora Mendoza no reconoce la operación pues no adoptó las medidas de seguridad respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto la operación fue aprobada pese a haber sido identificada como transacción inusual. Para acreditar sus afirmaciones, presentó el correo enviado por la Caja el 27 de octubre de 2025, informándole que ha

¹¹ Ver fundamentos 35 a 47 de la Resolución N° 1464-2025/PS2.
Ver fundamentos 38 a 50 de la Resolución N° 0753-2025/PS2.
Ver fundamentos 29 a 41 de la Resolución N° 1222-2025/PS2.

¹² Información obtenida del siguiente enlace: <https://www.tarjetacencosud.pe/centro-de-ayuda/seguridad/> (verificado en la fecha de emisión de la presente resolución).

identificado algunas transacciones inusuales en su tarjeta, conforme se aprecia a continuación:



45. Al respecto, con relación al comportamiento habitual de consumo, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro de dicho comportamiento:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

46. En esa línea, este órgano resolutivo solicitó información a la denunciante para conocer cuál fue su comportamiento de consumo en los meses previos a la realización de la operación; pero el denunciante no presentó sus estados de cuenta, más aún si se considera que, al afirmar que la operación denunciada no correspondía a su comportamiento habitual, le correspondía acreditar cuál era dicho comportamiento.
47. Así, en la medida que no se cuenta con los estados de cuenta anteriores a la realización de la operación cuestionada, no es posible determinar el comportamiento habitual de consumo de la denunciante; y, en consecuencia, corresponde desestimar el cuestionamiento realizado en este punto.
48. Por otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹³, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
49. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo de la Caja, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo

13

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.



preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.

50. En el presente caso se trató de una sola operación, por lo que no existía mérito suficiente para que la Caja active una alerta por patrón de fraude, pues ello implicaría asumir que toda nueva operación es fraudulenta y bloquee constantemente las tarjetas de sus clientes. Asimismo, debe considerarse que es materialmente imposible que los proveedores tengan la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso antes de su ejecución.
51. En este punto, se debe considerar que la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (superior jerárquico de este órgano resolutivo) ha expresado en términos similares que el sistema de monitoreo no se puede activar antes de la ejecución de una operación. A continuación, se cita lo indicado por el referido colegiado¹⁴:

"(...) para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizada por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen las características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor."

52. Sin perjuicio de ello, aun cuando la Caja indicó que tomó medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no supone que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas; más no bloquear operaciones ya realizadas. En ese sentido, no es posible amparar los cuestionamientos de la denunciante.
53. Sobre el correo electrónico, corresponde señalar que fue remitido a la denunciante el 27 de octubre de 2025, es decir, con posterioridad a la realización de la operación cuestionada, la cual se efectuó el 23 de octubre de 2025.
54. Asimismo, del contenido del referido correo se aprecia que la Caja únicamente informó haber identificado "*alguna(s) transacción(es) inusual(es)*" en la cuenta de la consumidora; sin embargo, no se consignó información que permita identificar cuáles fueron las operaciones observadas, tales como fecha, hora, importe o establecimiento comercial.
55. En ese sentido, dicho documento no permite concluir que la operación materia de denuncia haya sido detectada previamente por los sistemas de monitoreo de la Caja como una transacción inusual ni que la entidad hubiera advertido algún indicio de fraude antes de su procesamiento.
56. Por el contrario, el correo únicamente acredita que, con fecha posterior a la operación cuestionada, la Caja efectuó una comunicación preventiva a la consumidora respecto de determinadas transacciones que consideró inusuales, sin que exista evidencia que vincule dicha alerta con el consumo de S/ 3 403,00.
57. En consecuencia, no se ha acreditado que la Caja hubiera incumplido sus deberes de monitoreo y seguimiento de operaciones por el hecho de haber aprobado la operación cuestionada, por lo que corresponde desestimar el presente alegato.

¹⁴ Ver Resolución N° 1630-2023/CC1 del 12 de julio de 2023, considerando 48.



58. Asimismo, respecto a que la Caja le aplicó cobros e intereses indebidos, cargos de mantenimiento y otros conceptos derivados de la operación no reconocida, cabe indicar que esto deriva de la operación que fue cargada en la tarjeta de crédito de la denunciante, por lo que constituye una consecuencia propia del uso del producto financiero. En ese sentido, carece de objeto emitir un pronunciamiento adicional en este extremo.
59. Finalmente, la señora Mendoza cuestionó la realización de la operación pues el *voucher* del consumo no contiene su firma, no contiene una validación biométrica y no acredita el ingreso de la clave secreta.
60. Conforme a lo desarrollado en los considerandos 7 a 17 de la presente resolución, no corresponde aplicar el Reglamento de Ciberseguridad, toda vez que la operación cuestionada no fue efectuada a través de un canal digital, sino de manera presencial mediante la lectura del chip en un terminal POS. Asimismo, tal como se ha señalado en los mencionados considerandos, no resulta exigible aplicar lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento, pues dicha obligación solo resulta aplicable a tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 o, en caso de tarjetas emitidas con anterioridad, a partir de su renovación. En el presente caso, la tarjeta utilizada fue habilitada el 10 de mayo de 2024, por lo que no se encontraba sujeta a la autenticación reforzada.
61. Aunado a ello, conforme a lo indicado en los numerales 23 al 25 de la presente resolución, la verificación de la firma consignada en el *voucher* constituye una actuación que corresponde al establecimiento afiliado, por lo que no forma parte del ámbito de control directo de la Caja.
62. Así, en el presente caso al tratarse de un consumo con tarjeta de crédito presente, para su cargo únicamente se requería contar con una orden de pago o *voucher* suscrito, lo cual ha sido acreditado en el presente procedimiento, no siendo exigible la validación biométrica por no ser una operación efectuada a través de un canal digital ni haberse efectuado con una tarjeta de crédito emitida a partir del 1 de julio de 2025; razón por la cual corresponde desestimar lo alegado por la parte denunciante.
63. Por tanto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Caja, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4771-****-****-5158 de la denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

III. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Caja Rural de Ahorro y Crédito Cencosud Scotia Perú S.A., por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4771-****-****-5158 de la denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia de la consumidora afectada. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante, referidos a que: (a) recibió una llamada de un supuesto representante de la Caja, quien le indicó que su tarjeta estaba próxima a vencer y que le cobraría la membresía, por lo que solicitó la anulación de la tarjeta y, con posterioridad, un *courier* acudió a recogerla su domicilio entregándole documentación relacionada con la anulación de la tarjeta, exoneración de la

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 1386-2026/PS2**

membresía y carta de no adeudo; (b) no adoptó las medidas de seguridad respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto (i) se realizó pese a que la tarjeta fue anulada previamente; y, (ii) la operación fue aprobada pese a haber sido identificada como transacción inusual ; y, como consecuencia, la entidad le aplicó cobros e intereses indebidos, cargos de mantenimiento y otros conceptos derivados de la operación no reconocida:

Fecha	Detalle	Importe S/
23/10/2025	IZI*NOVEDADES SV DMANU	3 403,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁵, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁶.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI¹⁷, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹⁵ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.